



Nr. 122 Ministerbesprechung vom 26. Februar 1924, 18.30 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1392 , Bl. 511-513

Anwesend: Marx, Jarres, Geßler, Brauns, Höfle, Hamm, Luther, Graf von Kanitz, Emminger, Oeser, Stresemann; StS Bracht, Zweigert: MinDir. Spiecker, Kempner: Protokoll: MinR Kiep.

Beginn: 18:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. *Parlamentarische Lage.*
2. *Ausnahmezustand.*
3. *Verbot der politischen Parteien.*
4. *Reise nach Mannheim. [...]*
5. *Note des französischen Ministerpräsidenten. [...]*
6. *Abbaue im Reichsministerium des Innern.*

1. Parlamentarische Lage ¹.

Der *Reichskanzler* berichtete über den Antrag Düringer zur Aufwertungsfrage ² und wies darauf hin, daß es notwendig sein werde, die einzeln vorliegenden Anträge gemeinsam durchzusprechen und zwecks Beantwortung zu verteilen. Es sei generell erwünscht, daß das Kabinett täglich nach dem Plenum zusammenkomme, um die Lage im Reichstage zu erörtern und die erforderlichen Beschlüsse zu fassen.

¹ Am 26. 2. mittags begann der RT mit den Beratungen über die vorliegenden Anträge auf Aufhebung oder Abänderung der auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 8.12.23 erlassenen VOen. In seinem einleitenden Rechenschaftsbericht führte der RK u. a. aus: Zahlreiche VOen, die die RReg. im Rahmen der ihr erteilten Ermächtigung erlassen habe, seien unentbehrlich für die erfolgreich eingeleitete Sanierung der Wirtschaft, der Währung und der Finanzen. Sollte der RT eine dieser lebenswichtigen VOen aufheben oder wesentlich ändern, würde die RReg. sich gezwungen sehen, beim RPräs. die Auflösung des RT zu beantragen. Die RReg. müsse den RT auffordern, derartige Aufhebungs- oder Abänderungsanträge abzulehnen und auch auf ihre Beratung in den Ausschüssen zu verzichten. Die RReg. sei aber bereit, über einzelne Bestimmungen der VOen in eingehende interfraktionelle Beratungen mit den Parteien einzutreten. Die erlassenen VOen seien naturgemäß provisorisch. Einige von ihnen trügen jedoch endgültigen Charakter. Dies gelte besonders für die (in der 3. SteuerNotVO vorgenommene) Aufwertungsregelung (RT-Bd. 361, S. 12466 ff. Auszug aus der Rede des RK in: Ursachen und Folgen, Bd. VI, S. 38 ff.).

² Antrag Düringer und Gen. vom 25. 2.: Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der 3. SteuerNotVO vom 14.2.24 (RT-Drucks. Nr. 6522, Bd. 380). Der Entwurf sieht für die Hypothekenaufwertung einen Normalsatz von 40% vor.

Insbesondere hinsichtlich der Frage eines Vertrauensvotums müsse mit den Regierungsparteien Fühlung genommen und Beschluß gefaßt werden. Der *Reichskanzler* verlas den Entwurf eines Antrages betreffend ein Vertrauensvotum³; die Beschlußfassung wurde jedoch ausgesetzt.

Auf Anfrage des Reichskanzlers teilte der *Vizekanzler* unter ergänzenden Ausführungen des Staatssekretärs Zweigert mit, daß nach richtiger Auslegung der Verfassung die Annahme eines Mißtrauensvotums von seiten des Reichstags die Tätigkeit der Regierung an sich nicht unterbreche. Die Folge der Annahme eines solchen Antrages sei vielmehr, daß die Regierung gemäß Art. 54 RV verpflichtet sei, zurückzutreten. Beim Herrn Reichspräsidenten liege alsdann die Entscheidung über Annahme des Rücktrittsgesuches, bzw. könne der Herr Reichspräsident den zurückgetretenen Reichskanzler sofort neu berufen und ihm die Ermächtigung zur Auflösung des Reichstages erteilen.

2. Ausnahmezustand.

Der *Vizekanzler* berichtete, daß der Herr Reichspräsident die in der Ministerbesprechung vom Vortage⁴ beschlossene Formulierung der Verordnung über den Ausnahmezustand nicht angenommen habe, da er die Ausnahme Bayerns von der Wirksamkeit der Verordnung ablehne. Allerdings sei der Herr Reichspräsident bereit, die Vollmachten der Verordnung der bayerischen Staatsregierung zu übertragen; dieser Vorschlag sei jedoch bereits durch den bayerischen Gesandten nach München übermittelt und von der bayerischen Regierung abgelehnt worden⁵. Die bayerische Staatsregierung verlange vollkommene Freistellung von der Verordnung. Es bleibe hiernach nur noch der Weg übrig, die Verordnung ohne Einschränkung zu erlassen und Bayern gegenüber auf die praktische Durchführung nicht zu bestehen; solchenfalls seien jedoch provokatorische Kundgebungen der bayerischen Regierung zu erwarten und ein Konflikt sei dann unvermeidbar.

Im übrigen habe der Herr Reichspräsident der Verordnung zugestimmt.

Der *Reichsminister der Justiz* bestätigte die berichtete Haltung der bayerischen Staatsregierung und wies darauf hin, daß nach seiner Auffassung die Stellung der Reichsregierung gerade verstärkt worden wäre, wenn Bayern mit seinen weitergehenden Anordnungen hinsichtlich des Ausnahmezustandes von der Wirkung der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten ausgenommen würde.

Der *Reichswirtschaftsminister* bestätigte die Ausführungen des Vorredners und schilderte die schwierige Lage, in welcher die bayerische Regierung sich infolge des Hitler-Prozesses befinde. Es handle sich um eine ernste Prestigefrage, in der die bayerische Regierung nicht gut nachgeben könne. Er schlage vor, daß noch einmal an den Herrn Reichspräsidenten herangetreten werde mit der Bitte, der vom Kabinett am Vortage beschlossenen Formulierung seine Zustimmung zu erteilen.

Der *Reichsverkehrsminister* führte aus, daß die Regierung zu entscheiden habe, ob sie es auf einen Konflikt mit Bayern ankommen lassen wolle oder nicht. Die Lage sei allerdings gegenwärtig nicht so kritisch wie noch vor wenigen Monaten, da inzwischen in verschiedenen wichtigen Punkten eine Verständigung zwischen dem Reiche und Bayern erzielt worden sei. Immerhin sei es erwünscht, einen Konflikt im Augenblick zu vermeiden, und er schlage daher vor, erneut zu versuchen, die Zustimmung des Herrn Reichspräsidenten zu der am Vortage beschlossenen Formulierung zu erlangen.

Der *Reichswehrminister* wies darauf hin, daß, falls die jetzige Verordnung nicht erlassen würde, mit Bestimmtheit erwartet werden müsse, daß in einigen Tagen in Thüringen, womöglich auch in Mecklenburg, auf Grund des Art. 48 RV selbständige Maßnahmen getroffen würden⁶.

³ Nicht ermittelt.

⁴ S. die Kabinettsitzung vom 25. 2., P. 7 (Dok. Nr. 121).

⁵ S. Dok. Nr. 120.

⁶ Dagegen erklärt der PrIM Severing in einem Schreiben an den RK vom 27. 2., daß für das pr. Staatsgebiet zurzeit keine Sondervollmachten zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung notwendig seien und daß der Ausnahmezustand im vollen Umfang aufgehoben werden könne. „Auch mit Rücksicht auf die bevorstehenden Reichstags- und Gemeindewahlen kann ich Ausnahme-

Der *Reichsminister des Auswärtigen* stimmte den Vorrednern zu und regte an, möglichst sofort eine Sitzung des Reichskabinetts unter Anwesenheit des Herrn Reichspräsidenten herbeizuführen. Nach Rückfrage beim Herrn Reichspräsidenten teilte der *Reichskanzler* mit, daß der Herr Reichspräsident zunächst ihn am darauffolgenden Tage zu empfangen wünsche und danach gegebenenfalls zu einer Aussprache mit dem Kabinett zur Verfügung stehe.

3. Verbot der politischen Parteien.

Der *Vizekanzler* teilte mit, daß der Herr Reichspräsident bereit sei, im Rahmen der beabsichtigten Verordnung die Befugnis zum Verbot der politischen Parteien dem Reichsminister des Innern zu erteilen. Es frage sich, ob von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden solle.

Nach einer Erörterung dieser Frage, an der sich insbesondere der Reichswehrminister beteiligte, stellte der *Reichskanzler* fest, daß die Mehrheit des Kabinetts einem Fortbestehen des Verbots der radikalen politischen Parteien zustimme⁷.

4. Reise nach Mannheim. [...]

5. Note des französischen Ministerpräsidenten. [...]

6. Abbaue im Reichsministerium des Innern.

Der *Vizekanzler* berichtete, daß die Verwaltungsabbaukommission beschlossen habe, in seinem Ministerium die Abteilungen I und V zusammenzulegen und in ein politisches Büro umzugestalten, an dessen Spitze der gegenwärtige Reichskommissar Kuenzer treten solle⁸. Durch die also bewirkte

maßnahmen etwa zur Bekämpfung radikaler Parteien im Wahlkampfe nicht für zweckmäßig geboten halten. Erfahrungsgemäß erzielen solche Maßnahmen das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung, da eine staatliche Verfolgung und Unterdrückung erfahrungsgemäß die beste Propaganda für staatsfeindliche Bestrebungen bedeutet. Sollte jedoch in Abweichung hiervon das RKab. der Auffassung sein, daß auch für das Pr. Staatsgebiet es in gewissem Umfange für bestimmte Zeit der Beibehaltung von besonderen Vollmachten zur Aufrechterhaltung von Ruhe, Sicherheit und Ordnung bedarf, so glaubt die Pr. StReg., daß die Handhabung dieser Vollmachten nicht mehr einer Reichsdienststelle überlassen werden darf, sondern mir, dem PrIM und den von mir bestimmten pr. Beamten zu überlassen sein wird.“ (R 43 I/2708, Bl. 210 f.; hier weitere pr. Schreiben zur Handhabung des zivilen Ausnahmezustandes).

⁷ Am 28.2.24 wird die „VO des RPräs. über die Aufhebung des militärischen Ausnahmezustandes und die Abwehr staatsfeindlicher Bestrebungen“ auf Grund Art. 48 RV erlassen (RGBl. I, S. 152; auch bei Huber, Dokumente zur dt. Verfassungsgesch., Bd. 3, Dok. Nr. 337). Danach werden die VOen vom 26. 9., 8. 11. und 23.12.23 über den militärischen Ausnahmezustand mit Wirkung vom 1.3.24 aufgehoben. Die auf Grund dieser VOen verfügten Beschränkungen der persönlichen Freiheit, der Pressefreiheit und des Vereinsrechts treten außer Kraft (auch die von Seeckt am 20.11.23 verfügten Verbote der KPD, der Deutschvölkischen und der NSDAP). Jedoch werden der RIM oder die von ihm bestimmten Stellen ermächtigt, zur Abwehr staatsfeindlicher Bestrebungen die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Zulässig sind Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des Rechts der freien Meinungsäußerung einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, des Brief- und Fernsprecheheimnisses usw. Die Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 der RV werden insofern vorübergehend außer Kraft gesetzt. Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge sind verboten; die Landeszentralbehörden können Ausnahmen zulassen. Der RIM kann bestimmte Teile des Reichsgebiets von der Anwendung dieser VO ausnehmen.

Von der Anwendung dieser VO wird Bayern „mit Rücksicht auf den dort bereits bestehenden, weitergehenden Ausnahmezustand“ ausgenommen: VO Nr. 1 zur VO des RPräs. vom 28.2.24 (RGBl. I, S. 153).

Durch VO vom 8.3.24 überträgt der RIM die ihm erteilte Befugnis zu Beschränkungen der persönlichen Freiheit und zu Verboten periodischer Druckschriften auf die Landeszentralbehörden, in Preußen außerdem auf die Oberpräsidenten und den Polizeipräsidenten von Berlin: VO Nr. 4 zur VO des RPräs. vom 28.2.24 (RGBl. I, S. 171).

⁸ Am 19. 2. hatte die Verwaltungsabbaukommission unter dem Vorsitz von Saemisch beschlossen: „Für eine sachgerechte und den finanziellen Belangen Rechnung tragende Bearbeitung der dem RIMin. obliegenden Aufgaben sind erforderlich und ausreichend: drei Abteilungen und ein politisches Büro, welches der RKom. für Überwachung der öffentlichen Ordnung [Kuenzer] unmittelbar unter dem geschäftsführenden Staatssekretär leitet.“ (R 43 I/1949, Bl. 296-298; hier auch der ergänzende Beschluß der Verwal-

Verminderung des Ministeriums auf 3 Abteilungen würden 2 Abteilungsleiter als solche und eine Anzahl von Referenten abgebaut werden. Für die Abteilungsleiter seien geeignete andere Verwendungen vorgesehen, und es seien in der Person der verbleibenden Staatssekretäre und Abteilungsleiter alle politischen Richtungen in dem Ministerium ausreichend vertreten. Er halte den Vorschlag der Abbaukommission für sachlich richtig und zweckmäßig und beabsichtige daher, keinen Widerspruch dagegen zu erheben. Mit Rücksicht auf den zu erwartenden Widerspruch von Seiten der sozialistischen und demokratischen Presse wünsche er das Kabinett schon im voraus von dieser seiner Stellungnahme zu unterrichten und zu erklären, daß er die Verantwortung für die durchzuführenden Maßnahmen voll übernehme.

Der *Reichspostminister* äußerte starke Bedenken gegen den Abbau der mit der Bearbeitung der Angelegenheiten der Beamtenschaft betrauten Abteilung V des Reichsministeriums des Innern.

Der *Reichsverkehrsminister* pflichtete diesen Bedenken bei, meinte jedoch, daß die Entscheidung beim Reichsminister des Innern ruhen müsse, der auch die Verantwortung zu tragen habe.

Der *Reichsminister der Finanzen* stimmte der Entscheidung der Abbaukommission aus finanziellen und sachlichen Gründen zu. Im übrigen erhob sich im Kabinett kein Widerspruch gegen die Ausführungen des Vizekanzlers.

tungsabbaukommission vom 25. 3.). Zur Umorganisation des RIMin. vgl. das Handbuch für das Dt. Reich 1923 und 1924; besonders Arnold Brecht, Aus nächster Nähe, Lebenserinnerungen 1884–1927, 1966, S. 410 f.

Zitierhinweis

Nr. 122 Ministerbesprechung vom 26. Februar 1924, 18.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 406–410 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D122>